

अपील प्रकरण कमांक ए 585 / 2011
अपीलार्थी श्री राकेश मित्तल, मेनरोड प्रतापपुर, सरगुजा
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रतापपुर (भैयाथान)
जिला सूरजपुर
आदेश दिनांक 21-11-2012

निर्णय— अपीलार्थी श्री राकेश मित्तल सरगुजा द्वारा आवेदन दिनांक 17.09.2010. को धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रतापपुर जिला सूरजपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर यह जानकारी चाही गई कि “(1) प्रतापपुर के अन्तर्गत प्रतापपुर से लोलकी, बरौल से डूमरखोली, लोलकी बाजार रोड से खुशी तक तथा खुशी से पहिया तक प्रधान मंत्री सड़क योजनान्तर्गत बनी सड़क का एस्टीमेट, मेजरमेन्ट, मापपुस्तिका, देयक भुगतान प्रथम बिल द्वितीय बिल सहित फाइनल बिल तक बने सभी बिलों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।”

जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 15.11.2010 को प्रस्तुत की गई जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में न तो सुनवाई की गई और ना ही कोई आदेश पारित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के उक्त कृत्य से क्षुब्ध होकर यह द्वितीय अपील दिनांक 14.01.2011 को राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज कर उभय पक्ष को सुनवाई के लिए दिनांक 21.11.2012 को आहूत किया गया।

राज्य सूचना आयुक्त श्री एस० के० तिवारी ने प्रतिअपीलार्थी को सूचनोपरान्त अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया है।

प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी को दिनांक 23.02.2012 एवं दिनांक 19.07.2012 को आयोग में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी प्रतिअपीलार्थी का उपस्थित नहीं होना तथा अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराया जाना अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है अतः अधिनियम की धारा 5(5) के अन्तर्गत तत्समय कार्यरत जन सूचना अधिकारी जिसके कारण उक्त जानकारी प्रदान नहीं की जा सकी है। पर अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत रु. 20000/- (बीस हजार) अर्थदंड अधिरोपित किया है। साथ ही अपीलार्थी को हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अधिनियम की धारा 19(8)ख के तहत रु 500/- (पांच सौ) की क्षतिपूर्ति अपीलार्थी को भुगतान के आदेश दिये हैं।

इसके अलावा कलेक्टर सूरजपुर को विशेष निर्देश दिये हैं कि जन सूचना अधिकारी के मासिक वेतन से उक्त राशि दो किश्तों में कटौती करवाकर चालान की एक

एक प्रति आयोग कार्यालय को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग निर्देश क्रमांक/एफ 2-11/2006/1-6 दिनांक 20.07.2007 के अनुरूप कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसलिए सचेत किया जाता है कि वे भविष्य में उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील का विधिवत निराकरण करें।

प्रकरण इन्हीं निर्देशों के तहत निराकृत किया गया है।

सही/-
(एस.के.तिवारी)
राज्य सूचना आयुक्त